

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



001239

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 06 ABR 2021

Visto los documentos;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 16° señala que el estado formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República;

Que, en esa misma línea el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación. El cual indica que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) es la instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación (DRE), responsable de brindar asistencia técnica y estrategias formativas, así como supervisar, y evaluar la gestión de las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica y Centros de Educación Técnico- Productiva de su jurisdicción, en lo que corresponda, para la adecuada prestación del servicio educativo; y atender los requerimientos efectuados por la comunidad educativa, en el marco de la normativa del Sector Educación;

La creación, fusión o extinción de la UGEL, así como las modificaciones en su jurisdicción, son aprobadas por el Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional, previa opinión favorable del Ministerio de Educación;

Que, el artículo 12.1 del TUO de la Ley 27444, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, señala que la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro;

Que, mediante Resolución Directoral N° 551-2021 emitido por la UGEL-6, ingresados a la UGEL-TOCACHE con expediente VIR 2021007415, de oficio dejan sin efecto la Resolución Directoral N° 7373 a través del cual aprobaron la Reasignación de la profesora Milusca Rocio LIVIA ARAUJO a partir del primero de enero del 2021 en el cargo de Director de la I.E 005 Rayito de Luz perteneciente a la UGEL - Tocache a la I.E.I N° 141 de la Jurisdicción a la UGEL N° 06;

Que, de acuerdo a lo señalado en la RD N° 551-2021, la causal para dejar sin efecto la RD N° 7373, se sustentó supuestamente en el hecho de que la docente Milusca Rocio LIVIA ARAUJO, no habría sido ratificada en el cargo, en aplicación de los establecido en el Numeral 62.5 del Art. 62 del Decreto Supremo N° 014-2019-MINEDU, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 29944 de la Ley de la Reforma Magisterial, en atención del Informe Legal N° 0038-2021/UGEL N° 06/AAJ;

Que, el dejar sin efecto una Resolución Directoral en el fondo constituye una nulidad de oficio de un acto administrativo, que de acuerdo al artículo 11.2 del TUO de la Ley 27444, aprobado con DS N° 04-2019-JUS;



11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

Es nuestro caso, la instancia Superior de la UGEL 6, es la Dirección Regional de Lima Metropolitana, debiendo ser esta la autorizada de dejar sin efecto RD N° 7373, por alguna de las causales prevista en el artículo 10° del TUO de la Ley 27444, estas son:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Siendo ello así, la UGEL 6, excedió sus potestades, usurpando funciones que nos les compete, debiendo para tal efecto remitir lo actuado al superior de la misma y a la Órgano de Control interno para la respectiva investigación;

Que, sin perjuicio de ello, es preciso indicar que si bien la Resolución Directoral N° 551-2021, tiene un vicio con sanción de nulidad por contravenir la Ley, también lo es que, al no haber sido declarado nula, sus efectos se mantienen en aplicación estricta del artículo 12.2 del TUO de la Ley 27444. Siendo ello, es necesario tener en cuenta lo establecido en el Literal 12.14 de la Resolución Viceministerial N° 245-2019-MINEDU, de fecha 27 de septiembre del 2019, que textualmente indica:

De declararse la nulidad de la reasignación, el profesor retorna a su plaza de origen o a una plaza geográficamente equidistante de la plaza de origen, independientemente de la responsabilidad administrativa que diera lugar la nulidad.

En vista de ello, corresponde a la UGEL-Tocache, en cumplimiento del citado dispositivo, retornar a la profesora Milusca Rocio LIVIA ARAUJO, a la plaza de origen o a una plaza geográficamente equidistante.

Cabe indicar que el retorno se sujetara en estricto respeto de los derechos adquiridos por terceros, en aplicación del artículo 12.1 del TUO de la Ley 27444, que a la letra indica:

12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.

Que, teniendo en cuenta lo señalado es preciso indicar que la Resolución Directoral N° 551-2021 fue hecha de conocimiento a la instancia, a través de mesa de partes virtual de la UGEL-TOCACHE al que le asignaron el expediente VIR 2021007415, el día 18 de marzo del 2021, conforme se puede apreciar de los datos que se exponen al ingresar los documentos, cuyo correo declarado fue notificación_etda@ugel06.gob.pe;

En virtud a lo anterior y a fin de que las resoluciones surtan efecto entre instituciones, la misma tiene que ser notificada, conforme lo señala el artículo 28.2 del TUO de La Ley 27444 que a continuación se detalla;

28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento para el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas siempre directamente bajo el régimen de la notificación sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas ni transcripción por órganos intermedios.

La UGEL-Tocache, en virtud al principio de buena fe, debe darse por válidamente notificada y obligada a actuar desde el día siguiente de la notificación, esto es a partir



001239

del 19 de marzo del 2021, debiendo por tal razón iniciar los trámites procedimentales para la reincorporación de la docente Milusca Rocio LIVIA ARAUJO;

Que, en atención a lo argumentado y en virtud de la
OPINION LEGAL N° 034 -2021-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE3030-AJ, de fecha 23 de marzo del 2021, mediante el cual recomendó las siguientes acciones:

TENERSE POR NOTIFICADO LA UGEL TOCACHE, las Resoluciones N° 550-2021 y 551-2021 la UGEL-6 a través del cual dejan sin efecto las reasignaciones de las profesoras MIRNA LUCERO LIVIA ARAUJO Y MILUSCA ROCIO LIVIA ARAUJO. A partir del día 18 de marzo del 2021, estando obligada actuar bajo responsabilidad desde el día siguiente de la notificación, esto es a partir del 19 de marzo del 2021.

INICIAR el trámite de reincorporación de las profesoras MIRNA LUCERO LIVIA ARAUJO Y MILUSCA ROCIO LIVIA ARAUJO, a la UGEL- Tocache, desde el día siguiente de la notificación, esto es desde el 19 de marzo del 2021.

OFICIAR al superior de la UGEL-6, remitiendo todo lo actuado a fin de que se investigue, la infracción normativa, materializada en el hecho de que la misma instancia que emite el acto administrativo es la que lo deja sin efecto, debiendo ser la instancia superior conforme lo indica el artículo N° 11.2 de la Ley 27444.

OFICIAR a la OCI de la UGEL-6 y al MINEDU, dando cuenta los perjuicios ocasionados por la UGEL-6, y la demora innecesaria de las notificaciones de las resoluciones N° 550-2021 y 551-2021.

HACER de conocimiento a las administradas MIRNA LUCERO LIVIA ARAUJO Y MILUSCA ROCIO LIVIA ARAUJO, que la UGEL-Tocache deslinda responsabilidad por la demora de las notificaciones de las resoluciones N° 550-2021 y 551-2021, por parte de la UGEL-6, debiendo repetir toda indemnización a la citada entidad.

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el trámite de reincorporación de la profesora Milusca Rocio LIVIA ARAUJO, identificada con DNI N° 09842461, con Quinta Escala Magisterial y con Jornada Laboral de 40 Hrs. Cronológicas, en el cargo de Director designado en la I.E 005 "Rayito de Luz", con código de plaza 1112112111C2, distrito de Uchiza y provincia de Tocache.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al área de Recursos Humanos, la ejecución de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: OFICIAR al superior de la UGEL-6, esto es la Dirección Regional de Lima Metropolitana, remitiendo todo lo actuado a fin de que se investigue, la infracción normativa materializada en el hecho de que la misma instancia que emite el acto administrativo es la que lo deja sin efecto, debiendo por el contrario ser la instancia superior conforme lo indica el artículo N° 11.2 del TUO de la Ley 27444.

ARTICULO CUARTO: OFICIAR a la OCI de la UGEL-6 y al MINEDU, dando cuenta los perjuicios ocasionados por la UGEL-6, y la demora innecesaria de las notificaciones de la Resolución Directoral N° 551-2021.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
EHS/JO
KVSG/EA-I
SVTM/TA